

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2623/2538

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ปากพนัง

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายกอง รักเสมอ

โจทก์

นายสุทิน หนูวิเศษ

จำเลย

นายสุทิน หนูวิเศษ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และที่จำเลย อ้างว่าการวินิจฉัยของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็นการวินิจฉัยผิดไปจากพยานหลักฐานในสำนวน ก็ไม่ปรากฏว่า ผิดไปในเรื่องใดและอย่างไร โดยจำเลยไม่ระบุให้ชัดเจน ในฟ้องฎีกาของจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบด้วยมาตรา 225 จึงไม่รับฎีกาของจำเลย จำเลยเห็นว่าฎีกาที่ว่า คำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยผิดไปจากคำเบิกความหรือพยานหลักฐาน ในสำนวน เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่ควรได้รับการวินิจฉัย จากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้ พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าโจทก์ ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ ระหว่างพิจารณา นายกอง รักเสมอ สามียุติตายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระ

ราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522 มาตรา 43(4),157 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียว แต่ผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนัก ให้จำคุก 4 ปีและให้คืนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของกลางแก่เจ้าของ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 82) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 86)

คำสั่ง พิเคราะห์ฎีกาของจำเลยแล้ว ฎีกาของจำเลยในข้อที่ ได้เถียงเพียงว่าคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3วินิจฉัยผิดไปจากคำเบิกความหรือพยานหลักฐานในสำนวนอันเป็นปัญหาข้อกฎหมายนั้น จำเลยมิได้อ้างอิงแสดงไว้โดยชัดเจนว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยผิดไปจากคำเบิกความหรือพยานหลักฐานในสำนวนอย่างไร จึงต้องห้าม มิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบมาตรา 225 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์ฎีกาของจำเลยแล้ว ฎีกาของจำเลยในข้อที่ ได้เถียงเพียงว่าคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3วินิจฉัยผิดไปจากคำเบิกความหรือพยานหลักฐานในสำนวนอันเป็นปัญหาข้อกฎหมายนั้น จำเลยมิได้อ้างอิงแสดงไว้โดยชัดเจนว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยผิดไปจากคำเบิกความหรือพยานหลักฐานในสำนวนอย่างไร จึงต้องห้าม มิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบมาตรา 225 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ทวิช กำเนิดเพ็ชร-บุญธรรม อยู่พัก-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ